

RESUMEN - FONDO DE ASISTENCIA LABORAL – FAL –

1. ¿Qué es el FAL y cuándo arranca?

- **El Concepto:** Es un sistema de capitalización. Obliga al empleador a crear una **cuenta individual** que funcionará como un patrimonio separado, inembargable e independiente.
- **Atención:** Es una cuenta general a nombre de la empresa, **no** hay una cuenta individualizada por cada trabajador.
- **Vigencia:** Arranca el **1 de junio de 2026**, aunque el Poder Ejecutivo puede prorrogar la fecha hasta 6 meses más mientras terminan de definir la reglamentación.
- **Administración:** El dinero será gestionado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que probablemente usarán Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros. Se les limitará el cobro de comisiones a un máximo del 1%.

2. ¿Cómo son los aportes?

- **Obligatoriedad:** Todos los meses el empleador debe aportar un porcentaje calculado sobre la remuneración base (SIPA) de sus empleados.
- **Las alícuotas:** * **1%** para grandes empresas.
 - **2,5%** para PyMEs.
 - *(El Ejecutivo, con acuerdo del Congreso, podrá subirlas al 1,5% y 3% respectivamente).*
- **Tope o freno de aportes:** Si la empresa demuestra que el dinero acumulado en el fondo ya es suficiente para cubrir a *toda* su nómina frente a posibles contingencias, puede pedir la interrupción de la obligación de aportar todos los meses.

3. ¿Reemplaza el sistema de indemnizaciones actuales?

- **Definitivamente NO.** El régimen indemnizatorio vigente no se modifica. La empresa sigue siendo la **única responsable legal** de pagar las indemnizaciones ante el trabajador (despido, preaviso, etc.).
- **Para qué sirve entonces:** Funciona como un instrumento financiero para *ayudar o asistir* al empleador a cumplir con esos pagos.
- **Uso voluntario:** Cuando hay una extinción laboral, el empleador no está obligado a usar el FAL. Puede decidir pagarle al empleado con fondos propios y dejar que la cuenta del FAL siga acumulando rendimientos.

- **Plazo de pago:** Si decide usar el fondo, presenta una Declaración Jurada y el dinero va directo a la cuenta del empleado en un máximo de 5 días hábiles.

4. ¿Qué beneficios (zanahorias) tiene para las empresas?

- **Reducción de cargas:** Lo que la empresa aporta al FAL (ese 1% o 2,5%) se le descuenta de las contribuciones patronales de seguridad social. En la práctica, se compensa.
- **Exenciones fiscales:** Toda la ganancia e interés que genere el dinero invertido en el FAL está **exento del Impuesto a las Ganancias** y tampoco está gravado por el IVA.
- **Devolución del remanente:** Si la empresa quiebra, o si pasa 6 meses completos sin empleados registrados, la cuenta se cierra y el saldo vuelve al empleador.

5. Restricciones y Sanciones (Límites importantes)

- **No aplica para:** Régimen de la construcción y Personal de casas particulares.
- **Empleo no registrado:** El FAL **jamás** brindará cobertura para el pago a trabajadores que no estén debidamente registrados (en blanco).
- **Antigüedad exigida:** Solo se puede usar para empleados que tengan **más de 12 meses** de antigüedad en la empresa. Además, el empleador tiene que haber aportado al FAL al menos durante 6 meses antes de poder usarlo por primera vez.
- **Multas severas:** Si una empresa usa los fondos del FAL para un objetivo distinto, o si el empleador elige a una administradora de fondos en la cual tiene participación directa o indirecta, recibirá multas del **doble** de lo aportado más los rendimientos.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica, en la práctica, un desfinanciamiento del sistema previsional (ANSES). Aquí te explico cómo funciona y de dónde sale ese "3%":

6. ¿Por qué desfinancia a la ANSES?

El sistema está diseñado para que el FAL tenga un "costo cero" para el empleador. Esto se logra porque el porcentaje que la empresa está obligada a depositar todos los meses en su cuenta del FAL **se le descuenta directamente de las contribuciones patronales** que antes pagaba al sistema de seguridad social (SIPA/ANSES).

Es decir, dinero que antes ingresaba al Estado para financiar jubilaciones y prestaciones sociales, ahora se desvía hacia estas cuentas privadas administradas por el mercado de capitales para que las empresas tengan un "colchón" ante eventuales despidos. Estimaciones privadas calculan que esto le restaría a la ANSES unos 2.500 millones de dólares anuales.

2. ¿Se baja un 3%?

La confusión con el 3% viene de los topes que fijó la ley. Las alícuotas base mensuales que se descuentan son:

- **1%** sobre los salarios para grandes empresas.
- **2,5%** sobre los salarios para MiPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas).

Sin embargo, la Ley 27.802 faculta al Poder Ejecutivo a **eleva esos porcentajes hasta un máximo del 1,5% para las grandes empresas y un 3% para las PyMEs**. Por lo tanto, sí, la quita a los fondos previsionales puede llegar a ser de hasta el 3% de la masa salarial si el Gobierno decide aplicar el tope máximo permitido.

En resumen: la plata del FAL no sale de un nuevo aporte de la empresa, sino de restarle fondos a la caja de las jubilaciones, y ese recorte puede llegar efectivamente al 3% en el caso de las PyMEs.